

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/6113

הצעת חוק שיקום יישובים בחבל התקומה (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), התשפ"ה–2025

1. תיקון חוק רישוי עסקים – הוראת שעה

בתקופת תוקפו של פרק ב' לחוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה–2025¹, יקראו את חוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968², שבסעיף 1א8, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא :

"(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לעניין חבל התקומה כהגדרתו בחוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה–2025³, יחולו הוראות אלה :

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה במקום "ו-(7) ומהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אישר כ"י יבוא "ו-(7), כ"י ואחרי "היקפה של ההפרה" יבוא "ובלבד שעובר למתן הרישיון או ההיתר, חיוותה את דעתה בכתב, כי אין בבינוי הנדרש לצורך העסק משום בעיה בטיחותית";

(ב) בפסקה (1), הסיפה החל במילים "או שלא ניתן לגביו אישור" – לא תיקרא ;

(ג) בפסקה (5), במקום "30%" יקראו "50%".

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "נתן מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה" יבוא "נתנה רשות הרישוי".

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 458.

² ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

³ ס"ח התשפ"ה, עמ' 458.

תיקון חוק התכנון 2.
והבנייה – הוראת
שעה

בתקופת תוקפו של פרק ב' לחוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד
לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה–2025, יקראו את חוק
התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965⁴, כך שאחרי סעיף 11א5 יבוא:

"ועדת משנה לעניין 11א6. (א) בסעיף זה, "חבל התקומה" – כהגדרתו
בחבל תקומה בחוק שיקום נרחב לחבל תקומה כאזור מיקוד
לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה–
2025⁵.

(ב) במחוז הדרום תוקם, מבין חברי הוועדה
המחוזית, ועדת משנה לעניין חבל תקומה, וזה
יהיה הרכבה:

- (1) יושב ראש הוועדה המחוזית, והוא
יהיה היושב ראש;
- (2) נציג שר המשפטים;
- (3) נציג השר להגנת הסביבה;
- (4) מתכנן המחוז;
- (5) נציג רשות מקרקע ישראל, ובהיעדרו
נציג שר השיכון והבינוי."

דבריו הסבר

מוצע לערוך תיקונים כהוראת שעה, לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968 (להלן – חוק רישוי עסקים)
ולחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965 (להלן – חוק התכנון והבנייה), שיהיו בתוקף לאורך תקופת תוקפו
של פרק ב' לחוק שיקום נרחב לחבל תקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו,
התשפ"ה–2025. קרי, למשך שבע שנים, אלא אם כן יוארך החוק האמור.

תיקון חוק רישוי עסקים

מבדיקת אגף רישוי עסקים במשרד הפנים עולה כי קושי משמעותי בזמינות רישיון העסק נובע
מהחויב בהצגת היתר בנייה לפני מתן הרישיון. דרישות דווקניות בעניין זה מעכבות עד מאוד את מתן
רישיון העסק, ולו באופן זמני, עד לעמידה במכלול תנאים שלא קשורים לליבת דיני רישוי
העסקים. תיקון החקיקה שנעשה בשנת 2018 בסעיף 1א8 לחוק רישוי עסקים מייצר הקלה בהתניה

⁴ ס"ח התשכ"ה, עמ' 467.

⁵ ס"ח התשפ"ה, עמ' 458.

האמורה, ולפיה ניתן ליתן רישיון עסק, גם אם יש הפרה של דיני התכנון והבנייה, ובלבד שאינה מהותית. עם זאת, ההקלה לא תוכל לענות על הצורך בהתקדמות מהירה בהקמה של עסקים חדשים או בשיקום של עסקים שנהרסו ומבקשים להשתקם בעוטף, גם אם במקום שונה מהמקום בו פעלו עד המלחמה.

על מנת להקל עם התושבים המבקשים לשקם את עסקיהם או לפתוח עסקים חדשים, מוצע להקל בבירוקרטיה המלווה את הליך הוצאת רישיון העסק.

כיום, רשות הרישוי ממתינה לחוות דעת מהנדס העיר לצורך בחינת העמידה בדרישות דיני התכנון או קביעתו כי אין המדובר בחריגה מהותית. לכן, מוצע לקבוע הליך אחוד. קרי, הבדיקה התכנונית תעשה במחלקת רישוי עסקים ברשויות המקומיות וכי במסגרת הבדיקה שם תעשה גם הבדיקה על כך שאין הפרה מהותית של דיני התכנון והבנייה וזאת בהתאם להוראות החוק המתוקנות המפורשות. כן, מחויבת רשות הרישוי לחוות דעת כתובה כי אין בעיה בטיחותית בפעילות העסק המבוקש.

תיקון חוק התכנון והבנייה

כיום, ידוע כי היישובים בחבל התקומה פועלים במשנה מרץ לקידום הליכי השיקום בהיבטים הקנייניים השונים, ומתוך מטרה לקדם את השיקום בבניית בתים תחת אלה שנהרסו במגרשים קיימים או עתידיים שיוקצו ולעתים מתוך רצון להקים שכונות חדשות. בנוסף, ישנן יוזמות רבות לקידום מיזמי שיקום ופיתוח בחבל, המחייבים תכנון מואץ ויעיל. חלק מהליכים אלה מקודמים באמצעות סעיף 1266 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, אך ביחס לאחרים נדרש לקדם תכנון בהליכים הרגילים. נוכח הדחיפות והיעילות ההכרחיים, ועל מנת לאפשר שיקום מהיר וחזרה מהירה של התושבים לבתיהם, מבוקש כי יוקם מוסד תכנון מיוחד ברמה המחוזית, אשר יוכל ליתן שירות מהיר ויעיל זה.

לכן, מוצע לקבוע כי תוקם ועדת משנה "קבינטית" בוועדה המחוזית דרום, אשר תקבל את סמכויות הוועדה המחוזית ואף סמכויות של ועדות מקומיות בתחומי חבל תקומה וסמכויות רשות רישוי, וזאת בדומה לוועדה מיוחדת כאמור בסעיף 36 לחוק התכנון והבנייה. הקנייה זו נועדה לקדם הליכים מהירים ויעילים מבלי לפגוע בסמכויות הוועדות המקומיות. על כן, בכל הנוגע לסמכויות ועדות אלה, תשמר הסמכות המקבילה לבחירת יזם התוכנית. עוד מוצע, כי ועדת המשנה תקבל גם את סמכויות ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים והוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, ככל שנוגעות לתוכניות בחבל התקומה. יצוין, כי שכבות ההגנה על שטחים פתוחים כפי שמופיעות בתוכניות השונות מקנות הגנה משמעותית, כאשר את שיקול הדעת לחריגה מהכללים כפי הקבוע בהן, ניתן לשם היעילות, להקנות לוועדה המשנה לוועדה המחוזית תחת מוסדות תכנון אחרים, כך שהתוכניות בחבל התקומה יהיו בוועדה אחת. בהמשך לכך, מוצע שלא לשנות את ההיררכיה של תוכניות, למעט לעניין תוכניות מתאר מחוזיות. בנוסף, מוצע לפטור מהיטל השבחה מימוש לאירועים משביחים מינוריים יחסית ביישובי החבל – הוצאת היתר או מכר של בינוי למגורים או לתעסוקה בהיקף נמוך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בתמוז התשפ"ה (21.07.2025)